

Anfechtungsklage — Prüfungsschema § 42 I Alt. 1 VwGO

Verwaltungsprozessrecht — Öffentliches Recht (GG) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, § 40 I 1 VwGO

Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, soweit die Streitigkeit nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen ist. Vorrangig ist stets eine aufdrängende Sonderzuweisung zu prüfen.

1. Öffentlich-rechtliche Streitigkeit

Maßgeblich ist die Natur des Rechtsverhältnisses, aus dem der Klageanspruch hergeleitet wird. Nach der herrschenden modifizierten Subjektstheorie (Sonderrechtstheorie) ist eine Norm öffentlich-rechtlich, wenn sie ausschließlich einen Träger hoheitlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft berechtigt oder verpflichtet; daneben werden die Interessentheorie und die Subordinationstheorie als Hilferwägungen herangezogen.

Beispiel: Eine Behörde ordnet gegenüber B den Abriss einer Mauer wegen Verstoßes gegen die Landesbauordnung an — B wehrt sich gegen die hoheitliche, nur den Staat berechtigende Anordnung, sodass eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt.

2. Nichtverfassungsrechtlicher Art

Verfassungsrechtlich ist eine Streitigkeit nur bei doppelter Verfassungsunmittelbarkeit: Auf beiden Seiten müssen unmittelbar am Verfassungsleben beteiligte Rechtsträger streiten und der Streitgegenstand muss unmittelbar dem Verfassungsrecht entnommen sein. Streitigkeiten zwischen Bürger und Staat sind daher auch bei Grundrechtsbezug nichtverfassungsrechtlicher Art.

Beispiel: B wendet sich gegen einen Bescheid der Ausländerbehörde und beruft sich dabei auf sein Grundrecht aus Art. 2 I GG — die Streitigkeit bleibt nichtverfassungsrechtlich, da nicht beide Seiten unmittelbar am Verfassungsleben beteiligt sind.

3. Keine abdrängende Sonderzuweisung

Die Streitigkeit darf nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht zugewiesen sein — etwa Amtshaftungsansprüche und enteignungsgleiche Eingriffe nach Art. 34 S. 3 GG, § 40 II 1 VwGO an die ordentlichen Gerichte oder sozialrechtliche Streitigkeiten nach § 51 SGG an die Sozialgerichte.

Beispiel: K verlangt vom Land Schadensersatz wegen einer rechtswidrigen Amtshandlung eines Beamten — hierfür sind nach Art. 34 S. 3 GG, § 40 II 1 VwGO die ordentlichen Gerichte zuständig, nicht das Verwaltungsgericht.

II. Zulässigkeit im Übrigen

Neben dem Rechtsweg müssen sämtliche Sachentscheidungsvoraussetzungen vorliegen; unproblematische Punkte sind in der Klausur nur kurz festzustellen.

1. Statthafte Klageart, § 42 I Alt. 1 VwGO

Die Anfechtungsklage ist statthaft, wenn der Kläger nach seinem Begehren (§ 88 VwGO) die Aufhebung eines belastenden Verwaltungsakts erstrebt. Verwaltungsakt ist nach § 35 S. 1 VwVfG jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.

Hat sich der Verwaltungsakt erledigt, ist die Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 I 4 VwGO statthaft; erstrebt der Kläger den Erlass eines Verwaltungsakts, die Verpflichtungsklage nach § 42 I Alt. 2 VwGO.

Beispiel: Die Behörde untersagt K den Betrieb seines Gewerbes durch Bescheid. K möchte die Aufhebung dieses belastenden Verwaltungsakts erreichen — statthaft ist die Anfechtungsklage nach § 42 I Alt. 1 VwGO.

2. Klagebefugnis, § 42 II VwGO

Der Kläger muss geltend machen, durch den Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt zu sein. Nach der herrschenden Möglichkeitstheorie genügt es, dass eine Verletzung eigener subjektiver Rechte nach dem Klagevorbringen möglich erscheint und nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist. Beim Adressaten eines belastenden Verwaltungsakts ist die Klagebefugnis nach der Adressatentheorie stets zu bejahen, weil er jedenfalls in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 I GG betroffen ist; bei Drittbetroffenen ist über die Schutznormtheorie zu ermitteln, ob die herangezogene Norm zumindest auch den Interessen des Klägers zu dienen bestimmt ist.

Beispiel: Nachbar N wendet sich gegen eine dem K erteilte Baugenehmigung und beruft sich auf eine mögliche Verletzung des nachbarschützenden Abstandsflächenrechts — eine Rechtsverletzung erscheint nach der Möglichkeitstheorie nicht ausgeschlossen.

3. Vorverfahren, §§ 68 ff. VwGO

Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts grundsätzlich in einem Widerspruchsverfahren nachzuprüfen (§ 68 I 1 VwGO). Entbehrlich ist es in den Fällen des § 68 I 2 VwGO — insbesondere wenn ein Gesetz dies bestimmt; zahlreiche Länder haben das Widerspruchsverfahren durch Landesgesetz weitgehend abgeschafft. Der Widerspruch ist nach § 70 I VwGO binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts bei der Ausgangsbehörde zu erheben.

Beispiel: Gegen den belastenden Gewerbeuntersagungsbescheid muss K zunächst fristgerecht Widerspruch bei der Ausgangsbehörde einlegen, bevor er Klage erheben kann, sofern das Land das Vorverfahren nicht abgeschafft hat.

4. Klagefrist, § 74 I VwGO

Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids zu erheben; ist ein Vorverfahren nicht erforderlich, binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts (§ 74 I 2 VwGO). Fehlt oder ist die Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig, gilt nach § 58 II VwGO die Jahresfrist. Bei unverschuldeter Fristversäumung kommt Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 60 VwGO in Betracht.

Beispiel: Der Widerspruchsbescheid wird K am 3. März zugestellt. K muss die Anfechtungsklage bis spätestens 3. April erheben, sonst wird der Verwaltungsakt bestandskräftig.

5. Beteiligten- und Prozessfähigkeit, §§ 61, 62 VwGO

Beteiligtenfähig sind nach § 61 VwGO natürliche und juristische Personen, Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann, sowie Behörden, sofern das Landesrecht dies bestimmt. Prozessfähig ist nach § 62 VwGO, wer nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig ist oder durch Gesetz als geschäftsfähig gilt; Behörden und juristische Personen handeln durch ihre gesetzlichen Vertreter.

Beispiel: Die siebzehnjährige K ist zwar beteiligtenfähig, aber mangels Volljährigkeit nicht prozessfähig und muss durch ihre Eltern als gesetzliche Vertreter im Prozess vertreten werden.

6. Richtiger Klagegegner, § 78 VwGO

Die Klage ist nach § 78 I Nr. 1 VwGO gegen den Rechtsträger der Behörde zu richten, die den Verwaltungsakt erlassen oder den Widerspruchsbescheid erlassen hat (Rechtsträgerprinzip). Bestimmt das Landesrecht dies, ist die Behörde selbst richtiger Klagegegner (§ 78 I Nr. 2 VwGO, Behördenprinzip). Zuständiges Gericht ist in erster Instanz das Verwaltungsgericht (§ 45 VwGO); die örtliche Zuständigkeit folgt aus § 52 VwGO.

Beispiel: Der Bescheid wurde vom Landratsamt im Namen des Landkreises erlassen. Nach dem Rechtsträgerprinzip ist die Klage gegen den Landkreis zu richten, nicht gegen das Landratsamt selbst.

7. Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis

Regelmäßig durch die Klagebefugnis und die Einhaltung der Klagefrist indiziert. Es fehlt, wenn der Kläger sein Ziel auf einfacherem Weg erreichen kann, die Klage ihm keinen rechtlichen Vorteil brächte oder der Verwaltungsakt bereits von der Behörde aufgehoben wurde.

Beispiel: Die Behörde hebt den angegriffenen Bescheid während des Klageverfahrens von sich aus vollständig auf. Für die fortgesetzte Anfechtungsklage fehlt dem K nun das Rechtsschutzbedürfnis.

III. Begründetheit — Obersatz und Ermächtigungsgrundlage

Die Anfechtungsklage ist nach § 113 I 1 VwGO begründet, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Zu prüfen ist daher zunächst die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts, anschließend die subjektive Rechtsverletzung.

1. Ermächtigungsgrundlage

Wegen des Vorbehalts des Gesetzes bedarf jeder belastende Verwaltungsakt einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage. Zu bestimmen ist die einschlägige Befugnisnorm des besonderen Verwaltungsrechts; ist sie ihrerseits verfassungswidrig oder — bei untergesetzlichen Normen — mit höherrangigem Recht unvereinbar, fehlt eine taugliche Ermächtigungsgrundlage und der Verwaltungsakt ist rechtswidrig.

Beispiel: Die Behörde stützt eine Gewerbeuntersagung auf die polizeiliche Generalklausel, obwohl § 35 GewO als speziellere Ermächtigungsgrundlage einschlägig ist — die herangezogene Norm trägt die Maßnahme nicht.

2. Prüfungsreihenfolge

Die Rechtmäßigkeit gliedert sich in formelle Rechtmäßigkeit (Zuständigkeit, Verfahren, Form) und materielle Rechtmäßigkeit (Tatbestandsvoraussetzungen, Rechtsfolge einschließlich Ermessen, Verhältnismäßigkeit und Bestimmtheit). Diese Reihenfolge ist strikt einzuhalten.

Beispiel: Vor der Prüfung, ob die Untersagung inhaltlich gerechtfertigt war, ist zunächst zu klären, ob die zuständige Behörde gehandelt und K ordnungsgemäß angehört wurde.

IV. Formelle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts

1. Zuständigkeit

Die erlassende Behörde muss sachlich, örtlich und instanziell zuständig sein. Die sachliche Zuständigkeit folgt aus dem jeweiligen Fachgesetz, die örtliche Zuständigkeit aus § 3 VwVfG. Die Verbandskompetenz ist gesondert von der Organkompetenz zu betrachten.

Beispiel: Statt der örtlich zuständigen Behörde am Betriebssitz des K erlässt eine Behörde in einem anderen Bundesland den Untersagungsbescheid — die örtliche Zuständigkeit nach § 3 VwVfG fehlt.

2. Verfahren

Zentral ist die Anhörung des Beteiligten vor Erlass eines in seine Rechte eingreifenden Verwaltungsakts (§ 28 I VwVfG) mit den Ausnahmen des § 28 II, III VwVfG. Ein Verstoß kann nach § 45 I Nr. 3, II VwVfG durch Nachholung bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz geheilt werden; nach § 46 VwVfG ist die Aufhebung ausgeschlossen, wenn offensichtlich ist, dass der Fehler die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat.

Beispiel: Die Behörde untersagt K das Gewerbe, ohne ihm zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Anhörungsmangel nach § 28 I VwVfG kann durch Nachholung im Widerspruchsverfahren geheilt werden.

3. Form

Der Verwaltungsakt kann nach § 37 II 1 VwVfG schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden, soweit keine besondere Form vorgeschrieben ist. Ein schriftlicher Verwaltungsakt ist nach § 39 I VwVfG zu begründen; die Begründung muss die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitteilen und bei Ermessensentscheidungen die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde ausgegangen ist. Auch Begründungsmängel sind nach § 45 I Nr. 2 VwVfG heilbar.

Beispiel: Der schriftliche Untersagungsbescheid enthält keinerlei Begründung, warum die Gewerbeausübung untersagt wird — dies verstößt gegen das Begründungserfordernis des § 39 I VwVfG.

V. Materielle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts

1. Tatbestandsvoraussetzungen

Sämtliche Merkmale der Ermächtigungsgrundlage müssen erfüllt sein; unbestimmte Rechtsbegriffe sind auszulegen und in vollem Umfang gerichtlich überprüfbar. Nur ausnahmsweise besteht ein Beurteilungsspielraum der Behörde — anerkannt etwa bei Prüfungsentscheidungen, beamtenrechtlichen Beurteilungen und Entscheidungen weisungsfreier, plural besetzter Gremien; dann beschränkt sich die Kontrolle auf Verfahrensfehler, Verkennung des Sachverhalts, Verstoß gegen allgemeine Bewertungsmaßstäbe und sachfremde Erwägungen.

Beispiel: Die Behörde untersagt K das Gewerbe wegen Unzuverlässigkeit nach § 35 GewO. Ob K tatsächlich unzuverlässig ist, prüft das Gericht als unbestimmten Rechtsbegriff voll nach.

2. Rechtsfolge und Ermessen

Bei gebundenen Entscheidungen ergibt sich die Rechtsfolge unmittelbar aus dem Gesetz. Räumt die Norm Ermessen ein, prüft das Gericht nach § 114 S. 1 VwGO nur, ob die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten wurden oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht wurde. Zu unterscheiden sind Entschließungs- und Auswahlermessen.

Beispiel: Die Norm erlaubt der Behörde, bei mehreren möglichen Auflagen zu wählen. Das Gericht prüft nur, ob die Behörde die gesetzlichen Grenzen dieses Ermessens eingehalten hat, nicht ob die Wahl optimal war.

3. Ermessensfehler

Ermessensnichtgebrauch liegt vor, wenn die Behörde ihr Ermessen überhaupt nicht erkannt und ausgeübt hat; Ermessensüberschreitung, wenn sie eine gesetzlich nicht vorgesehene Rechtsfolge gewählt hat; Ermessensfehlgebrauch, wenn sie sachfremde Erwägungen angestellt oder wesentliche Gesichtspunkte außer Acht gelassen hat. Bei einer Ermessensreduzierung auf Null ist nur eine einzige Entscheidung rechtmäßig.

Beispiel: Die Behörde untersagt K das Gewerbe „automatisch“ wegen einer einzigen geringfügigen Verfehlung, ohne die Umstände des Einzelfalls zu würdigen — das ist Ermessensfehlgebrauch.

4. Verhältnismäßigkeit und sonstige Schranken

Der Verwaltungsakt muss einen legitimen Zweck verfolgen sowie geeignet, erforderlich und angemessen sein; die Verhältnismäßigkeit ist zugleich äußere Grenze jeder Ermessensausübung. Hinzu treten die Bindung an Grundrechte, der Gleichbehandlungsgrundsatz einschließlich einer etwaigen Selbstbindung der Verwaltung durch Verwaltungsvorschriften sowie die hinreichende Bestimmtheit nach § 37 I VwVfG. Bei mehreren Störern ist die Störerauswahl gesondert zu begründen.

Beispiel: Statt einer milderen Auflage untersagt die Behörde K sofort das gesamte Gewerbe wegen einer einmaligen, geringfügigen Pflichtverletzung — die vollständige Untersagung ist nicht erforderlich und damit unverhältnismäßig.

VI. Rechtsverletzung und gerichtliche Entscheidung

Die Rechtswidrigkeit allein genügt nicht: Der Kläger muss nach § 113 I 1 VwGO gerade in eigenen subjektiven Rechten verletzt sein. Beim Adressaten eines belastenden Verwaltungsakts folgt dies ohne Weiteres aus der rechtswidrigen Belastung; bei Drittbetroffenen ist wiederum über die Schutznormtheorie zu klären, ob die verletzte Norm auch dem Schutz des Klägers dient — der Verstoß gegen rein objektiv-rechtliche Vorschriften führt hier nicht zur Aufhebung. Liegen beide Voraussetzungen vor, hebt das Gericht den Verwaltungsakt und einen etwaigen Widerspruchsbescheid auf; auf Antrag spricht es nach § 113 I 2 VwGO zugleich die Rückgängigmachung der Vollziehung aus. Bei nur teilweiser Rechtswidrigkeit erfolgt die Aufhebung, soweit der Verwaltungsakt teilbar ist.

Beispiel: Der rechtswidrige Untersagungsbescheid verletzt K in seiner Berufsfreiheit aus Art. 12 I GG. Das Gericht hebt den Bescheid und den Widerspruchsbescheid auf; K darf sein Gewerbe fortführen.

Typische Streitstände

Klagebefugnis — Reichweite der Adressatentheorie bei Drittbetroffenen

Beim Adressaten eines belastenden Verwaltungsakts ist die Klagebefugnis nach der Adressatentheorie stets zu bejahen, weil er jedenfalls in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 I GG betroffen ist; die Adressatentheorie ist damit lediglich eine Anwendung der Möglichkeitstheorie, kein eigenständiger Maßstab. Auf Dritte — etwa den Nachbarn einer Baugenehmigung oder den Konkurrenten — lässt sie sich nicht übertragen: Hier ist nach der Schutznormtheorie zu prüfen, ob die herangezogene Norm nicht nur öffentlichen Interessen, sondern zumindest auch dem Schutz eines individualisierbaren Personenkreises zu dienen bestimmt ist. Fehlt es daran, ist die Klage bereits unzulässig, weil eine Verletzung eigener Rechte offensichtlich ausscheidet.

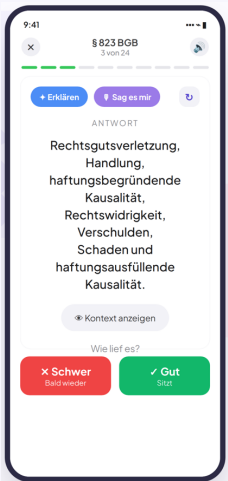
Zeitpunkt — Maßgeblicher Zeitpunkt der Sach- und Rechtslage

Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit ist bei der Anfechtungsklage grundsätzlich der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung maßgeblich, also regelmäßig der Erlass des Widerspruchsbescheids; spätere Änderungen der Sach- oder Rechtslage bleiben außer Betracht. Bei Dauerverwaltungsakten — etwa einer Gewerbeuntersagung oder einer dauerhaften ordnungsrechtlichen Anordnung — stellt die Rechtsprechung dagegen regelmäßig auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab, weil der Verwaltungsakt seine Wirkung fortlaufend entfaltet und deshalb fortlaufend rechtmäßig sein muss. Entscheidend ist letztlich stets das materielle Fachrecht, nicht das Prozessrecht.

§ 114 S. 2 VwGO — Nachschieben von Ermessenserwägungen

Nach § 114 S. 2 VwGO kann die Behörde ihre Ermessenserwägungen hinsichtlich des Verwaltungsakts auch noch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ergänzen. Nach herrschender Meinung erlaubt die Vorschrift nur die Ergänzung einer bereits vorhandenen, im Kern tragfähigen Ermessensentscheidung, nicht aber das erstmalige Nachholen unterbliebenen Ermessens oder den vollständigen Austausch der Erwägungen; andernfalls würde ein an Ermessensnichtgebrauch leidender Verwaltungsakt nachträglich

rechtmäßig und der Rechtsschutz des Klägers verkürzt. Werden die Erwägungen so weitgehend ausgewechselt, dass der Verwaltungsakt in seinem Wesen verändert wird, liegt der Sache nach ein neuer Verwaltungsakt vor.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.